

时明确房屋转让给屈乙作为住宅、开小店使用，且屈乙受让后实际也作为住宅、开小店使用，而涉案房屋所涉土地登记用途为工业用地，该转让改变了土地用途。屈乙抗辩其转让经土管部门同意且已缴纳土地出让金，但未提供有效的证据证实，故其与屈甲签订的协议违反了法律强制性规定，应属无效。同时，协议所涉两间平房无合法建房手续、未依法登记、未取得权属证书，并非合法建造的房屋，也依法不得转让。故屈甲与屈乙签订《立卖契》《平房转让协议书》应认定为无效合同。

浙江省临海市人民法院依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条，《中华人民共和国物权法》第一百四十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、确认屈甲与屈乙于1996年11月10日签订的《立卖契》、于1996年11月18日签订的《平房转让协议书》无效；

二、屈乙于本判决生效之日起三十日内将案涉11号房屋返还给某灯业公司。

屈乙不服一审判决，提起上诉。

浙江省台州市中级人民法院经审理认为：第一，《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十八条的立法目的实际上是避

免来源不清、归属不明的房地产进入流通领域，其是行政管理上的规范，是对物权结果变动的规定，物权最后是否可以变动并不影响合同的效力，属于管理性强制性规定。虽然违法建筑不能办理物权登记，但无法登记只能导致物权不能转移，转让的房屋是否属于违法建筑、是否能够转移物权不是导致合同无效的法定因素，不影响房屋买卖合同的效力。第二，《中华人民共和国土地管理法》第五十六条所指的审批并非对房地产转让合同的审批，因双方只有签订房地产转让合同后，履行合同时才会发生报批问题，但是否批准并不导致合同无效。第三，《中华人民共和国

民法典》施行前成立的合同，适用当时的法律、司法解释的规定合同无效而适用民法典的规定合同有效的，适用民法典的相关规定。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第十六条第一款规定主要是维护国家利益，并非维护合同当事人的利益，认定合同有效并不影响国家利益的实现，国家利益的实现可通过办理登记手续予以保障。据此，即使根据民法典施行之前的法律、司法解释的规定，讼争的协议无效，但根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第八条的规定，讼争的协议也应属有效。故屈甲的一审诉讼请求没有法律依据。一审判决认定有误，二审予以纠正。

浙江省台州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销临海市人民法院(2023)浙1082民初468号民事判决；
- 二、驳回被上诉人屈甲、某灯业公司的诉讼请求。

【法官后语】

认定案涉房屋买卖合同效力的关键在于对强制性规定的理解和界分。1993年修正的《中华人民共和国合同法》(已失效)第七条将“违反法律和行政法规”作为认定合同无效的依据。1999年《中华人民共和国合同法》(已失效)第五十二条则将“违反法律、行政法规的强制性规定”作为合同无效的兜底条款。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》(已失效)第十四条进一步将“法律、行政法规的强制性规定”限制为“效力性强制性规定”。因此，合同即使违反法律、法规的强制性规定，也并不必然导致合同无效。总体而言，效力性强制性规定是国家基于利益价值考虑，以牺牲契约自由为代价维护社会、集体或国家利益，对意思自治的合理限制。具体界分应根据规范制定的目的，根据个案情况进行充分的价值判断，予以综合确定。《中华人民共和国民法典》施行后，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第十六条明确了违反强制性规定不导致合同无效的几种情形，为如何认定合同不因违反强制性规定而无

效提供了有力遵循，但该认定绝不是简单的法条援引，仍应结合各种利益因素、价值取向综合考量。

具体到本案中，首先，因本案的法律事实发生在《中华人民共和国民法典》施行之前，故应适用当时的法律、司法解释的规定。《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十八条的立法目的实际上是避免来源不清、归属不明的房地产进入流通领域，其是行政管理上的规范，是对物权结果变动的规定，属于管理性强制性规定。案涉房屋无合法的手续，其无法登记只能导致物权不能转移，转让的房屋是否属于违法建筑、是否能够转移物权不是导致合同无效的法定因素，登记仅仅是物权变动的生效要件，不影响房屋买卖合同本身的效力。同理，《中华人民共和国土地管理法》等法律法规中虽然有不得擅自改变土地用途，改变土地用途必须经相关土地和规划主管部门审批，并办理土地用途变更登记的规定。但该规定是土地行政主管部门从土地用途管制角度对土地使用者应按照规划用途使用土地的行政管理性要求，违反该规定，仅应导致相关行政机关对其进行处罚的法律后果，不必然导致改变土地用途的房屋买卖合同无效。

其次，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第十六条第一款规定，认定合同不因违反强制性规定而无效的其中一种情形为“强制性规定旨在维护政府的税收、土地出让金等国家利益或者其他民事主体的合法利益而非合同当事人的民事权益，认定合同有效不会影响该规范目的的实现”。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第八条的规定，民法典施行前成立的合同，适用当时的法律、司法解释的规定合同无效而适用民法典的规定合同有效的，适用民法典的相关规定。故讼争协议应属有效。

最后，买受人已支付购房款并实际占有案涉房屋，房屋所有权能否顺利办理变更登记，影响的仅是房屋买卖合同的后续履行。若案涉房屋无法办理变更登记，合同最终仍然无法履行，导致合同目的不能实现，当事人可依法请求终止合同权利义务关系。

